

MARINATECH INDUSTRIES

Société par actions simplifiée au capital de 2 500 000 euros

Siège social : Route de Kerlaran - 29800 Landerneau

SIREN 824 517 963

ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS

Statuts adoptés le 15 septembre 2004

Dénomination	Marinatech Industries
Forme	Société par actions simplifiée (SAS)
Capital social	2 500 000 EUR
Durée	99 ans à compter de l'immatriculation
Exercice social	1er janvier - 31 décembre
Premier Président	Thierry Le Guern

ACTE CONSTITUTIF

L'an deux mille quatre, le quinze septembre, les souscripteurs au capital de la société ci-après désignée ont arrêté les présents statuts et constaté la constitution de la société Marinatech Industries.

Article préliminaire - Constitution

Il est formé entre les titulaires des actions créées aux présentes et de celles qui pourront l'être ultérieurement une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Nomination du premier Président

Est nommé en qualité de premier Président, pour une durée indéterminée :

Nom	Thierry LE GUERN
Nationalité	Française
Profession	Ingénieur naval
Domiciliation	Brest (Finistère)

Monsieur Thierry Le Guern déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible d'en empêcher l'exercice.

Souscription et libération du capital

Le capital social initial est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 EUR), divisé en deux cent cinquante mille (250 000) actions ordinaires de dix euros (10 EUR) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites. Les apports et souscriptions sont constatés dans un état séparé annexé aux présents statuts.

Les fonds correspondant aux apports en numéraire ont été déposés conformément aux dispositions applicables à la constitution des sociétés par actions. Les actions de numéraire sont libérées dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents statuts pour effectuer les formalités de publicité, de dépôt et d'immatriculation requises.

Fait à Landerneau, le 15 septembre 2004, en autant d'originaux que requis pour les formalités légales.

Signatures des souscripteurs

Signatures des souscripteurs



STATUTS

Article 1 - Forme

La société est une société par actions simplifiée. Elle peut fonctionner sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées et par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : MARINATECH INDUSTRIES. Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », ainsi que l'indication du capital social.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, en France et à l'étranger : la conception, l'étude, le développement, la fabrication, l'intégration, l'essai et la maintenance de systèmes, composants et sous-ensembles de haute précision destinés notamment aux secteurs maritime, naval, industriel et scientifique ; l'ingénierie mécanique, acoustique, matériaux et traitements de surface ; la réalisation de prestations de recherche et développement ; l'exploitation, l'acquisition et la concession de droits de propriété intellectuelle ; et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le développement.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé : Route de Kerlaran, 29800 Landerneau. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective des associés lorsque la loi l'exige.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 EUR). Il est divisé en deux cent cinquante mille (250 000) actions ordinaires de dix euros (10 EUR) chacune, de même catégorie, intégralement souscrites.

Article 7 - Modification du capital

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi et par décision collective des associés. Toute opération sur le capital donne lieu aux formalités prévues par les textes en vigueur.

Article 8 - Forme des actions

Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions applicables. La propriété d'une action emporte adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises.

Article 9 - Droits attachés aux actions

Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans les décisions collectives, sous réserve des dispositions légales ou statutaires applicables.

Article 10 - Transmission des actions

Les transmissions d'actions s'opèrent par virement de compte à compte. Les cessions d'actions sont libres, qu'elles interviennent entre associés ou au profit de tout tiers, personne physique ou morale. Elles ne sont soumises à aucun agrément préalable de la Société, du Président ou des autres associés. Le cédant n'est tenu à aucune information préalable de la Société ou des autres associés au titre des présents statuts. Le transfert est porté à la connaissance de la Société lors de l'accomplissement des formalités nécessaires à son opposabilité et à l'inscription du mouvement dans les comptes individuels d'actionnaires et le registre des mouvements de titres.

Article 11 - Absence de droit de préemption

Aucun associé ne bénéficie, du seul fait des présents statuts, d'un droit de préemption, de préférence ou de priorité sur les actions dont un autre associé envisage la cession. La liberté de cession prévue à l'article 10 s'applique sous réserve des seules dispositions légales impératives et de tout engagement contractuel distinct auquel le cédant aurait personnellement souscrit.

Article 12 - Président

La société est représentée à l'égard des tiers par un Président, personne physique ou morale, nommé par décision collective des associés. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les statuts aux associés.

Article 13 - Direction générale

Un ou plusieurs directeurs généraux peuvent être nommés par décision collective des associés afin d'assister le Président. La décision de nomination détermine l'étendue de leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et les conditions de leur rémunération.

Article 14 - Conventions réglementées

Les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote définie par les textes applicables sont soumises au contrôle prévu par la législation en vigueur.

Article 15 - Commissaires aux comptes

La société désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes lorsque les conditions légales l'imposent ou lorsque les associés en décident ainsi. Leur mission est exercée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 16 - Décisions collectives

Relèvent notamment de la décision collective des associés : l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat, la nomination ou révocation du Président, toute modification du capital, les opérations de fusion, scission ou transformation, la dissolution, ainsi que toute modification des présents statuts.

Article 17 - Majorités

Sauf disposition légale impérative ou stipulation particulière des présents statuts, les décisions collectives sont adoptées à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents, représentés ou participant à la consultation. Les décisions entraînant modification des statuts sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix.

Article 18 - Consultations

Les décisions collectives sont prises en assemblée, par consultation écrite ou par acte unanime. Le Président détermine les modalités de consultation et veille à ce que chaque associé dispose des informations nécessaires à l'exercice de son droit de vote.

Article 19 - Exercice social

Chaque exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprend la période courant de l'immatriculation de la société au 31 décembre 2005.

Article 20 - Comptes annuels

À la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire et établit les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les documents de gestion requis. Les comptes sont soumis à l'approbation des associés dans les délais légaux.

Article 21 - Affectation du résultat

Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Les associés décident de son affectation.

Article 22 - Capitaux propres

Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la fraction du capital social prévue par les dispositions légales, il est statué sur la poursuite ou la dissolution anticipée de la société dans les conditions prévues par la loi.

Article 23 - Dissolution - Liquidation

À l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, les associés règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs. Le produit net de liquidation, après extinction du passif, est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

Article 24 - Contestations

Toutes contestations relatives aux affaires sociales qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation entre la société, ses dirigeants et ses associés sont soumises aux juridictions compétentes du ressort du siège social, sous réserve des règles impératives de compétence.

ANNEXE 1 - ÉTAT DES SOUSCRIPTIONS

Le présent état constate la souscription intégrale du capital social initial. Les informations nominatives détaillées relatives aux souscripteurs sont conservées dans le registre interne des mouvements de titres et ne sont pas reproduites dans le présent exemplaire destiné au dépôt documentaire.

Actions souscrites	Valeur nominale	Montant souscrit	Total capital
250 000	10 EUR	2 500 000 EUR	2 500 000 EUR

Le capital est intégralement souscrit à la date de constitution. Les mouvements ultérieurs de titres sont retracés dans les registres sociaux tenus par la société.

ANNEXE 2 - PREMIER DIRIGEANT

Nom	Thierry LE GUERN
Qualité	Premier Président
Nationalité	Française
Profession	Ingénieur naval
Prise de fonction	15 septembre 2004
Durée du mandat	Indéterminée

Mention : le présent dossier est une reconstitution documentaire fictive destinée à simuler une pièce de registre d'entreprise dans le cadre d'un exercice. Il ne constitue pas un acte authentique ni un document émis par une administration.